

1005396-71.2021.8.26.0529

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Reintegração

Magistrado: Roseane Cristina de Aguiar Almeida

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... em fevereiro de 2017 foi acusado de roubo nos autos do processo criminal sob nº 0000485-96.2018.8.26.0542, e preso em 15/03/2018. Em razão de tal fato, teve contra si instaurado o processo administrativo 0645/2018, com suspensão do cargo público e recebimento de 2/3 de seus vencimentos e cessação de sua nomeação ao cargo de guarda municipal. Relata que ainda que, após apuração dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

3ª Vara Cível

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba - SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1005396-71.2021.8.26.0529 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1005396-71.2021.8.26.0529

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Reintegração

Requerente:

José Wellington da Silva

Requerido:

Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roseane Cristina de Aguiar Almeida

Vistos.

José Wellington da Silva ajuizou Ação de Reintegração ao Cargo Público com pedido liminar em face da Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus.

Alega, em síntese, que tomou posse no cargo de guarda municipal em 26/04/2008, sob regime estatutário concursado, tendo sido nomeado como Comandante da Guarda Municipal em março de 2017. Sustenta, entretanto, que em fevereiro de 2017 foi acusado de roubo nos autos do processo criminal sob nº 0000485-96.2018.8.26.0542, e preso em 15/03/2018. Em razão de tal fato, teve contra si instaurado o processo administrativo 0645/2018, com suspensão do cargo público e recebimento de 2/3 de seus vencimentos e cessação de sua nomeação ao cargo de guarda municipal. Relata que ainda que, após apuração dos fatos na esfera administrativa, foi determinada a suspensão do processo administrativo até o trânsito em julgado do processo criminal. Sustenta, contudo, que em 06/01/2021 o processo administrativo foi desarquivado, juntando-se cópia de outro processo administrativo respondido pelo autor - e já arquivado e, após parecer jurídico fundamentado na independência da esfera administrativa, foi demitido do cargo de guarda municipal em 01/03/2021. Afirma que sua condenação no processo administrativo foi baseada em suposta amizade com um dos infratores do crime, e a demissão baseada em comportamento desregrado de sua vida privada e deslealdade à instituição a que servia, por suposta violação ao artigo 156 incisos XIII, XIV e XVI c/c artigo 162, III, 166, III "a", 168, todos da

LCM 001/99 c/c artigo 7º, III letra "a, b, e"; artigo 8º, II letra "c"; artigo 10, III, letra "c" e artigo 14, III e V do Decreto Municipal 2.143/05, em consonância com artigo 171, III da Lei Complementar n. 001/1999. Relata que em 26/08/2021 foi absolvido nos autos do processo criminal. Requereu, liminarmente, sua reintegração ao cargo público, com a devida suspensão até o trânsito em julgado do processo criminal, voltando a receber 2/3 de seus vencimentos e, no mérito, a procedência da ação para o fim de ser a requerida condenada a reintegrar o autor ao cargo de Comandante da Guarda Civil; ao pagamento dos 2/3 a partir de fevereiro/21, até a data de trânsito em julgado da ação e retorno ao salário integral, no importe total até 09/21 de R\$: 7.180,80 (sete mil cento e oitenta reais e oitenta centavos), mais as que se vencerem durante a ação; ao pagamento das diferenças salariais do período em que ficou suspenso, nos termos do parágrafo único do artigo 46 do Estatuto, no importe atual até 09/2021 de R\$: 136.163,80 (cento e trinta e seis mil cento e sessenta e três reais e oitenta centavos), devidamente atualizada. Juntou documentos (fls. 17/411).

A tutela antecipada foi indeferida (fl. 412).

Citada, a requerida contestou o feito às fls. 423/437. Afirma que as esferas penal, civil e administrativa são independentes e, além disso, a demissão se deu por violação a deveres que estava incumbido em razão do cargo público face às condutas que são objeto de duas ações penais, quais sejam: i) 0001206-23.2017.8.26.0594, preso em flagrante delito em 28/09/2017, no Município de Bauru/SP e indiciado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei nº 10.826/03), sendo concedida liberdade provisória após audiência de custódia e condenado, com decisão transitada em julgado em 06/10/2021 e ii) 0000485-96.2018.8.26.0542, indiciado por roubo e associação criminosa, preso preventivamente em 15/03/2018 e absolvido, com decisão transitada em julgado em 17/09/2021. Sustenta que a absolvição criminal numa das ações não produz qualquer efeito no juízo cível ou administrativo, já que a insuficiência de prova na ação de penal que analisou a prática do crime de roubo não impediu a comprovação da culpa administrativa. Defende a ausência de nulidade do processo administrativo, que observou o contraditório e a ampla defesa e a impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, de controlar o mérito de atos administrativos. Sustenta que o pagamento de 2/3 dos vencimentos, nos termos do art. 46, parágrafo único da LCM nº 01/99, deve dar-se somente até decisão final nos autos do processo disciplinar, pelo que impugna a alegação de que o requerente deveria receber 2/3 dos vencimentos até decisão final transitada em julgada na esfera penal por não representar a lei municipal, tendo cumprido o Município os limites legais que são lhe impostos. Discorre a respeito das regras do estágio probatório, esclarecendo que o requerente tomou posse no cargo civil de GCM em abril de 2008, ao passo que em 2018 já não mais estava em estágio probatório, o que se deu em abril de 2011, pugnando pelo afastamento da aplicação dos artigos 11 a 14 da LCM nº 01/99 porque à época da instauração do PAD nº 645/18 o requerente já havia superado o estágio probatório. Requereu a improcedência da ação. Juntou documentos (fls. 438/638).

Réplica às fls. 655/668.

Instadas a especificarem provas (fl. 669), as partes requereram o julgamento antecipado do feito (fls. 674 e 675).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Possível o julgamento antecipado da lide, já que a prova documental é adequada e suficiente à solução da controvérsia, tornando desnecessária eventual dilação probatória, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Ademais, instadas a especificarem provas, as partes pugnaram pelo julgamento do feito no estado em que se encontra.

De início, consigno que o controle judicial sobre os atos administrativos restringe-se à análise sobre a legalidade e legitimidade, não sendo possível adentrar-se ao mérito. Assim, caberia ao autor provar ilegalidade no procedimento discutido, o que não fez.

Ressalte-se que não se pode confundir o mérito do ato, com os seus motivos determinantes. Nesse sentido, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro, in Direito

administrativo. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 225: "(...) quando a Administração indica os motivos que a levaram a praticar o ato, este somente será válido se os motivos forem verdadeiros. Para apreciar esse aspecto, o Judiciário terá que examinar os motivos, ou seja, os pressupostos de fato e as provas de sua ocorrência".

Feitas essas considerações, no mérito, o pedido é improcedente.

Restou incontroverso nos autos que o motivo sustentado pelo autor para que seja reintegrado ao cargo que ocupava seria o desfecho da ação penal absolutória, e não eventual irregularidade ou nulidade do processo administrativo.

Como é cediço, a independência entre as instâncias criminal, cível e administrativa é corolário do ordenamento jurídico pátrio, de modo a afastar a necessidade, como faz crer o autor, de vinculação daquilo que se decidiu no Juízo Criminal e, conseqüentemente, considerar o desfecho de absolvição no processo crime para, por via de consequência, ser absolvido no processo administrativo. Isso porque, apenas excepcionalmente a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou da sua autoria.

Nessas hipóteses, o pronunciamento criminal repercute na esfera cível e administrativa

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais:

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - REINTEGRAÇÃO AOS CARGOS - Investigador de Polícia e Agente Policial - Demissão a bem do serviço público - Pretensão objetivando o reconhecimento da nulidade deste ato administrativo - Inadmissibilidade - Processo Administrativo Disciplinar que correu sem qualquer eiva de nulidade ou ilegalidade - Controle jurisdicional do ato administrativo se dá apenas na hipótese de ser ilegal o ato, sem adentrar no seu mérito, quando este está embasado em motivação válida - Independência entre as esferas criminal e administrativa - Precedentes desta C. Câmara e Corte - Sentença de improcedência mantida -- Honorários recursais fixados - Recurso não provido." (TJSP; Apelação Cível 1072297-91.2021.8.26.0053; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/07/2022; Data de Registro: 13/07/2022).

"SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial militar. Pretensão de anulação do ato de demissão com reintegração ao cargo e recebimento das vantagens a ele inerentes, além de indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Ocorrência de prescrição. O termo inicial do prazo prescricional, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 deve seguir o princípio da "actio nata", sendo no caso, a partir da data em que foi aplicada a penalidade de demissão a bem do serviço público. Independência entre as esferas penal e administrativa. Absolvição criminal por falta de provas (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) que não implica nulidade ou invalidade do processo administrativo disciplinar. Independência e autonomia das esferas criminal, civil e administrativa. Ausente violação dos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal. Inexistência de vícios formais no procedimento administrativo. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido." (TJSP; Apelação Cível 1002018-98.2021.8.26.0047; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Assis - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/07/2022; Data de Registro: 15/07/2022).

"DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO - Agente de Vigilância Penitenciária - Processo Administrativo Disciplinar (PAD) - Demissão a bem do serviço público - Pedido de reintegração ao cargo efetivo - Inadmissibilidade - Processo administrativo desenvolvido com observância das formalidades legais e dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa - Ato de demissão motivado e lastreado em pareceres administrativos - Condenação na esfera criminal - Mesmo em caso de sentença absolutória não haveria repercussão no caso em questão - Independência entre as esferas - Pena de demissão a bem de serviço é a única sanção prevista em lei para o caso dos autos - Impossibilidade e atenuação - Precedentes - Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO." (TJSP; Apelação Cível 1000265-81.2021.8.26.0411; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Pacaembu - 2º Vara; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data

de Registro: 13/05/2022).

No caso dos autos, o v. acórdão de fls. 470/483 manteve a sentença de origem - autos 0001206-23.2017.8.26.0594, transitado em julgado em 06/10/2021, em que houve condenação nos seguintes termos: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu JOSÉ WELLINGTON DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial ABERTO e pagamento de 10 (dez) dias - multa, no valor mínimo legal e atualizado até a data da execução, pela prática do crime tipificado no artigo 14, da Lei n.º 10.826/03. No tocante ao pedido da defesa para restituição/liberação da arma de fogo apreendida (pistola, 380, KWA23157, da marca Taurus, com 31 cartuchos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16), não prospera. Isso porque, o referido armamento constituiu instrumento do delito, de forma que a perda em prol da União é efeito inevitável da condenação, nos termos do art. 91, do CP."

Já com relação aos autos 0000485-96.2018.8.26.0542, transitado em julgado em 17/09/2021 para a Defesa e em 23/09/2021 para o Ministério Público, o autor, condenado em Primeira Instância, foi absolvido em Segunda Instância, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal: "Pelo exposto, nego provimento ao recurso do réu MARIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES, mantendo a condenação tal como lançada e, afastada a preliminar, dou provimento ao recurso do réu JOSÉ WELLINGTON DA SILVA para absolvê-lo da acusação de prática do delito previsto no artigo 157, §2º, incisos, I, II e V, por quatro vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu José Wellington." (fls. 526/527) Assim, o v. Acórdão, absolvendo o autor, teve como fundamento a insuficiência de provas e não a inexistência do fato delitivo ou sua autoria, que não vincula a Administração, a qual entendeu que o autor cometeu infração disciplinar passível de demissão.

Nesse sentido, confira-se:

"CERCEAMENTO DE DEFESA. Possível o julgamento antecipado da lide. Suficiente a documentação juntada. Questão de mérito calcada em fatos documentalmente comprovados prescinde de prova testemunhal. Preliminar afastada. PROCESSO ADMINISTRATIVO Policial civil. Demissão. Ato administrativo calcado em suficientes elementos de convicção apurados no curso de processo administrativo onde assegurados contraditório e ampla defesa. A independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, permite impor punição disciplinar ao servidor faltoso independentemente do trânsito em julgado de decisão no âmbito criminal. Vícios inocorrentes. Possível a identificação fotográfica. Suficientemente comprovada a participação do autor. Caso de manter a r. sentença. Precedentes. Recurso não provido." (TJSP; Apelação Cível 0023334-89.2009.8.26.0053; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/12/2012; Data de Registro: 11/12/2012).

"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Guarda Civil Pretensão à anulação de ato de demissão e reintegração no cargo Inadmissibilidade Pena aplicada após regular procedimento administrativo, com possibilidade de ampla defesa que foi exercida, sendo respeitados o devido processo legal e o contraditório Mérito da decisão administrativa que não comporta apreciação pelo Poder Judiciário Absolvição criminal por insuficiência de provas que não impede punição Sentença que denega a segurança Recurso não provido." (TJSP; Apelação Cível 0022152-86.2011.8.26.0477; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/12/2012; Data de Registro: 06/12/2012).

Não merece melhor sorte os pedidos de pagamento de 2/3 dos vencimentos a partir de fevereiro de 2021 e os que se venceram durante a ação, bem como a quantia equivalente às diferenças salariais no período de suspensão do autor até setembro de 2021.

Isso porque, conforme disposto no art. 46, parágrafo único da LCM 01/99:

"Art. 46 - O funcionário preso em flagrante ou preventivamente, pronunciado ou inclinado por crime inafiançável, terá o exercício suspenso até decisão final

transitada em julgado.

Parágrafo único - Durante a suspensão, o funcionário perceberá apenas 2/3 de vencimento e terá direito às diferenças, corrigidas monetariamente, se for absolvido."

Assim, nos termos do artigo acima referido na lei municipal e conforme esclarecido pela ré em contestação, e não impugnado pelo autor em réplica, o pagamento de 2/3 dos vencimentos deve dar-se somente até decisão final nos autos do processo disciplinar, tendo cumprido o Município o quanto disposto em sua própria legislação. Acrescento, ainda, que a municipalidade apresentou os documentos referentes aos pagamentos realizados, também não impugnados em réplica.

Ademais, quanto a esse ponto, o autor teceu meras considerações genéricas, sem demonstrar a inconsistência dos pagamentos por parte da ré, e esse ônus lhe competia. Veja-se que o autor não trouxe aos autos planilha de cálculo a fundamentar sua pretensão e, portanto, tal alegação está desprovida de suporte probatório, pelo que não merece ser acolhida.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado atribuído à causa, que serão devidos nos termos do 98, § 3º, do CPC, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Transitando em julgado, arquivem-se.

Publique-se e Intimem-se.

Santana de Parnaíba, data à margem direita do documento.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA